

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 604/2531

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดฝาง

โจทก์

นายเสาร์ สานไชย

จำเลย

นายเสาร์ สานไชย จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220, มาตรา 225

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องขอขยายเวลายื่นคำแก้ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า จำเลยยื่นคำร้องขอขยายเวลาหลังจากพ้นกำหนดแล้ว จึงไม่อนุญาตจำเลยเห็นว่า จำเลยมิได้ตั้งใจไม่ยื่นคำแก้ฎีกาภายในกำหนดแต่เป็นเพราะเหตุสุดวิสัยเนื่องจากจำเลยต้องขังอยู่ที่เรือนจำกลางเชียงใหม่ การติดต่อกับญาติพี่น้องของจำเลยซึ่งอยู่ในเขตอำนาจศาลจังหวัดฝางเพื่อขอให้ทนายความทำคำแก้ฎีกาต้องใช้เวลาหลายวันเพราะท้องที่ดังกล่าวอยู่ห่างไกลกัน ประกอบกับศาลได้กำหนดเวลาให้จำเลยยื่นคำแก้ฎีกาภายในเวลาเพียง 7 วัน จึงเป็นเหตุให้จำเลยไม่สามารถทำคำแก้ฎีกายื่นต่อศาลภายในกำหนดได้ โปรดมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายเวลายื่นคำแก้ฎีกาออกไปอีก 7 วัน นับแต่วันที่จำเลยทราบคำสั่ง

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80, 371, 90, 91 ฯลฯ พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ฯลฯ ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 72 วรรคแรก จำคุก 1 ปี ตามมาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ วรรคสองซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 1 ปี จำเลยให้การรับ

สารภาพมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลยฐานความผิดละ 6 เดือน และลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,80 จำคุก 12 ปีรวม ลงโทษจำคุกจำเลย 13 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 จำคุก 3 ปี คำรับสารภาพของจำเลยชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ 1 ใน 3 คงจำคุก 2 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา จำเลยได้รับสำเนาฎีกาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2531(อันดับ 51,55)

จำเลยยื่นคำร้องขอขยายเวลายื่นคำแก้ฎีกา ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2531 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตดังกล่าว (อันดับ 57)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 58)

คำสั่ง

ล่องเลยกำหนดระยะเวลาแก้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 200 ประกอบด้วยมาตรา 225 แล้ว และกรณีของจำเลยมิใช่เหตุสุดวิสัย จึงไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาแก้ฎีกาให้ยกคำร้อง

ล่องเลยกำหนดระยะเวลาแก้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 200 ประกอบด้วยมาตรา 225 แล้ว และกรณีของจำเลยมิใช่เหตุสุดวิสัย จึงไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาแก้ฎีกาให้ยกคำร้อง

(เสียง ตริวิมล-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ปชา วรรณมพินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------